Súd:	Mestský súd Bratislava IV
Spisová značka:	16C/45/2025
Identifikačné číslo súdneho spisu:	6125388965
Dátum vydania rozhodnutia:	29. 09. 2026
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Michal Kubiš
ECLI:	ECLI:SK:MSBA4:2026:6125388965.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mestský súd Bratislava IV sudcom JUDr. Michalom Kubišom v spore žalobcu: Náhradné vozidlo, s.r.o., so sídlom Tolstého 1201/20, 010 01 Žilina, IČO: 50 496 166, zastúpený ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom Tolstého 1201/20, 010 01 Žilina, IČO: 36 864 455, proti žalovanému: Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 383 408, zastúpený SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, o zaplatenie 796 eur s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 796 eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 8,15 % ročne zo sumy 796 eur od 28.01.2025 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

II. Žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu.

o d ô v o d n e n i e :

1. Žalobca sa žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 796 eur s príslušenstvom z titulu náhrady škody. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že dňa 13.10.2024 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bola spôsobená škoda na motorovom vozidle, ktorého držiteľom v čase dopravnej nehody bol poškodený A. B., nar. XX.XX.XXXX, pričom k vzniku spôsobenej škody došlo prevádzkou motorového vozidla, v danom čase povinne zmluvne poisteným u žalovaného. Poukázal na to, že poškodený nechal vykonať opravu uvedeného motorového vozidla, na ktorú bezprostredne nadväzovalo uzavretie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku č. 1477/2024 zo dňa 06.11.2024, na základe ktorej prenajal poškodenému náhradné motorové vozidlo. Uviedol, že nájom náhradného vozidla trval od 06.11.2024 do 02.12.2024 po dobu zotrvania poškodeného vozidla v autoservise, až do objektívnej a reálnej možnosti vyzdvihnúť si opravené motorové vozidlo z autoservisu po doručení krycieho listu poisťovňou, po ktorú nemohol poškodený s motorovým vozidlom nijakým spôsobom pre vznik škody na ňom disponovať, pričom po dobu trvania nájmu nemal poškodený k dispozícii iné motorové vozidlo a nájom náhradného motorového vozidla bol pre neho nevyhnutný. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1Cob/85/2015 a nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 291/2025 zo dňa 06.08.2025. Ďalej uviedol, že po ukončení doby trvania nájmu náhradného vozidla vystavil poškodenému faktúru č. 16582024 splatnú dňa 17.12.2024 na sumu 3.614 eura s DPH za 27 dní, t. j. dobu užívania náhradného vozidla, pričom vo fakturovanej sume bol zahrnutý aj jednorazový poplatok za pristavenie a prevzatie náhradného vozidla, a teda fakturovaná suma predstavovala náklady na nájom náhradného vozidla, za náhradu ktorých nesie zodpovednosť poistenec žalovaného. Poukázal na to, že poškodený odplatne postúpil svoju budúcu pohľadávku voči žalovanému titulom nároku na náhradu účelne vynaložených nákladov na nájom náhradného vozidla na neho, pričom započítaním pohľadávky poškodeného na zaplatenie odplaty za postúpenie pohľadávky s jeho pohľadávkou voči poškodenému vyplývajúcou z vyššie uvedenej faktúry v zmysle bodu 5. Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 02.12.2024 vznikla voči žalovanému pohľadávka vo výške 3.614 eur s DPH, ktorej postúpenie

poškodený oznámil žalovanému. Poukázal tiež na to, že vyzval žalovaného na náhradu nákladov účelne vynaložených na nájom náhradného vozidla, pričom pohľadávka zodpovedajúca týmto nákladom mu bola postúpená poškodeným. Uviedol, že žalovaný mu dňa 13.01.2025 poskytol poistné plnenie vo výške 2.818 eur, pričom postupoval v rozpore so svojimi zákonnými povinnosťami a poistné plnenie krátil nedôvodne a na základe svojvoľných výpočtov, a keďže mu neposkytol poistné plnenie v rozsahu zodpovedajúcom jeho pohľadávke titulom náhrady škody vo forme účelne vynaložených nákladov na náhradné vozidlo používané poškodeným po dobu nemožnosti užívania poškodeného motorového vozidla v dôsledku škodovej udalosti zapríčinenej poistencom žalovaného, je aktívne vecne legitimovaný na uplatnenie nároku na zaplatenie rozdielu medzi nákladmi na nájom náhradného vozidla vyplývajúcimi z vyššie uvedenej faktúry a poistným plnením poskytnutým žalovaným. Poukázal tiež na to, že žalovaný sa dostal do omeškania s poskytnutím poistného plnenia v celom rozsahu jemu ako postupníkovi, ktoré mu bol povinný poskytnúť najneskôr do 27.01.2025 podľa ust. § 11 ods. 7 zákona o PZP, pričom žalovaný skončil šetrenie poistnej udalosti dňa 10.01.2025 podľa oznámenia o poskytnutí poistného plnenia. Vo vzťahu k uplatnenému nároku na zaplatenie úrokov z omeškania poukázal na nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 309/2020-33 zo dňa 14.10.2021, sp. zn. III. ÚS 214/2020 a sp. zn. III. ÚS 215/2020.

2. Žalovaný v odpore proti platobnému rozkazu vydanému Okresným súdom Banská Bystrica v upomínacom konaní pod sp. zn. 10Up/1276/2025 dňa 24.09.2025 poukázal na to, že žalobca si u neho pôvodne uplatnil nárok na zaplatenie nájomného za prenájom náhradného motorového vozidla zn. Land Rover Range Rover Evoque, EČV: C. v trvaní od 06.11.2024 do 02.12.2024 vo výške 3.614 eur s DPH (nájomné vo výške 132 eur s DPH / deň nájmu x 27 dní + poplatok za pristavenie a prevzatie vozidla vo výške 50 eur s DPH), z ktorého uznal opodstatnenosť nároku žalobcu na náhradu nájomného vo výške 2.818 eur s DPH (účelné náklady na zapožičanie náhradného vozidla za 21 dní nájmu pri akceptovaní denného nájomného vo výške 132 eur s DPH a poplatok za pristavenie vozidla vo výške 50 eur s DPH) a túto sumu mu uhradil. Uviedol, že nájomné za náhradné motorové vozidlo za dni nasledujúce po oprave vozidla nemožno považovať za skutočnú škodu, ktorá by vznikla v súvislosti s dopravnou nehodou špecifikovanou v žalobe, keďže faktúra za opravu poškodeného vozidla č. 62442515 bola opravcom FINAL – CD Bratislava, spol. s.r.o. vystavená dňa 26.11.2024. Argumentoval, že ak autoservis vystavil faktúru dňa 26.11.2024 (čo nie je sporné), je zrejmé, že v zmysle ustanovení § 19 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ZoDPH“) a § 72 ods. 1 písm. a) ZoDPH bola v totožný deň dodaná aj služba spočívajúca v oprave poškodeného vozidla, pričom to vyplýva aj zo samotnej faktúry, v ktorej je za deň dodania (služby) označený deň 26.11.2024, a preto v súlade so ZoDPH tu platí nasledujúca rovnica: deň opravy poškodeného vozidla = deň dodania služby = deň vystavenia faktúry za opravu = posledný deň oprávnenej doby nájmu náhradného vozidla. Dôvodil, že nie je podstatné, kedy si poškodený prevzal svoje vozidlo z autoservisu, naopak, dôležité je posudzovať objektívne kritériá, tzn. kedy najskôr bol poškodený oprávnený vyzdvihnúť si svoje vozidlo z autoservisu, pričom týmto dňom je deň dodania služby spočívajúcej v ukončení opráv poškodeného vozidla, a preto dôvod na trvanie prenájmu náhradného motorového vozidla po ukončení opráv poškodeného motorového vozidla nebol daný a prenájom náhradného vozidla nebol nevyhnutný a opodstatnený. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1Cob/71/2021 zo dňa 27.04.2023, rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4Cob/78/2019 zo dňa 30.04.2020 a rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 25Cb/28/2022 zo dňa 10.02.2023. Uviedol, že v rozsudku Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 25Cb/28/2022 zo dňa 10.02.2023 súd konštatoval, že objektívnym dôvodom na užívanie náhradného vozidla aj po oprave poškodeného vozidla môže byť napríklad insolvencia poškodeného alebo zahraničná cesta, pričom v žiadnom prípade ním však nemôže byť iba čakanie na vystavenie krycieho listu zo strany poisťovne, keďže poisťovňa má v zmysle § 4 ods. 4 zákona o PZP pri náhrade škody z povinného zmluvného poistenia rovnaké postavenie ako škodca, a preto nie je spravodlivé od škodcu bez ďalšieho požadovať, aby nahrádzal poškodenému prenájom náhradného motorového vozidla, ktoré naďalej užíva aj po skončení opravy vlastného vozidla, iba z dôvodu čakania na krycí list poisťovne. Argumentoval, že uvedené platí o to viac, že v zákone nie je ustanovená povinnosť poisťovne vydať krycí list a ani lehota na jeho vydanie, pričom ad absurdum by tak mohla škodcovi vzniknúť povinnosť hradiť poškodenému používanie náhradného vozidla celé tri mesiace do skončenia prešetrenia poistnej udalosti (§ 11 ods. 6 zákona o PZP) a eventuálne aj ďalších 15 dní do poskytnutia poistného plnenia (§ 11 ods. 7 zákona o PZP). Uviedol, že takto prezentovaná argumentácia je v súlade aj s aktuálnym nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 602/2022, ktorý rozlišuje medzi prípadmi totálnej a čiastočnej škody a podľa ktorého je účelom nároku poškodeného na užívanie náhradného motorového vozidla eliminácia škodlivého následku spôsobeného dopravnou nehodou,

ktorá zasahuje do bežného života poškodeného, a to až do momentu, keď môže opätovne užívať svoje vlastné motorové vozidlo, pričom pri totálnej škode považuje za oprávnený nájom náhradného vozidla do momentu oznámenia poisťovne o ukončení likvidácie škodovej udalosti a o výške škody (za predpokladu, že zároveň kontinuálne pretrváva potreba používania náhradného motorového vozidla a s tým spojené primerané náklady), zatiaľ čo pri čiastočnej škode považuje za rozhodujúci moment ukončenie opravy poškodeného vozidla. Keďže v danom spore ide o prípad čiastočnej škody, mal za to, že účelnosť nákladov spojených s užívaním náhradného vozidla zanikla ukončením opravy vozidla, teda dňa 26.11.2024. V tejto súvislosti poukázal na stanovisko Národnej banky Slovenska zo dňa 30.06.2025. Zastával názor, že poškodený mal vrátiť vypožičané náhradné motorové vozidlo bezprostredne po ukončení opravy vozidla a vystavení faktúry za opravu vozidla, a to aj bez ohľadu na to, či došlo k prevzatiu poškodeného motorového vozidla zo servisu, pričom v opačnom prípade by boli porušené podmienky všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka. Uviedol tiež, že žalobca si uplatnil nárok na náhradu škody za prenájom náhradného motorového vozidla e-mailom zo dňa 09.12.2024, pričom listom zo dňa 10.01.2025 splnil podmienku, ktorá v zmysle § 11 ods. 8 zákona o PZP vylučuje nárok na úroky z omeškania, a keďže oznamovaciu povinnosť splnil v normatívnej lehote, nie je podľa § 11 ods. 8 zákona o PZP povinný žalobcovi uhradiť úroky z omeškania. Argumentoval, že v danom prípade je sporný rozsah plnenia, pričom žalobcovi v súlade s § 11 ods. 7 zákona o PZP môže vzniknúť nárok na úrok z omeškania až po právoplatnom rozhodnutí súdu. V tejto súvislosti poukázal na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 596/2017 zo dňa 28.09.2017.

3. Žalobca vo vyjadrení k odporu uviedol, že pre posúdenie nutnosti a účelnosti prenájmu náhradného vozidla je rozhodujúce, že v dôsledku škodovej udalosti zavinenej klientom žalovaného nemohol poškodený používať svoje motorové vozidlo a na dobu jeho opravy si musel zapožičať náhradné vozidlo, pričom pri posudzovaní nutnosti a účelnosti nákladov vzniknutých z titulu nájmu náhradného vozidla je potrebné vychádzať z celkovej doby, počas ktorej bolo vozidlo poškodeného z dôvodu jeho opravy v autoservise, ako aj z reálnej možnosti poškodeného užívať svoje motorové vozidlo. Poukázal na to, že poškodený prišiel o možnosť využívať svoje vlastné motorové vozidlo nie vlastným zavinením, ale zavinením klienta žalovaného, pričom náhradné motorové vozidlo využíval poškodený na ten istý účel ako svoje vlastné vozidlo, a preto nie je možné od poškodeného spravodlivo požadovať, aby pre protiprávne konanie inej osoby bol obmedzený v užívaní svojho vlastníctva a aby upustil od svojho zaužívaného spôsobu fungovania. Uviedol, že z faktúry za opravu vozidla FINAL - CD plus, s.r.o. zo dňa 26.11.2024 vyplýva dátum dodania tovaru alebo služby dňa 26.11.2024, avšak vzhľadom na odplatný charakter tohto záväzkového vzťahu je oprava v širšom slova zmysle ukončená až poskytnutím plnenia druhej zmluvnej strany, v danom prípade z titulu náhrady škody žalovaným, pričom dĺžka prenájmu náhradného vozidla v predmetnej veci tak bola v priamej úmere s promptnosťou šetrenia poistnej udalosti a vydaním krycieho listu zo strany žalovaného. Poukázal na to, že poškodený si riadne splnil všetky povinnosti za účelom včasného a okamžitého uplatnenia nároku na náhradu škody v súvislosti so škodovou udalosťou, a to ako vo vzťahu k žalovanému, tak aj voči autoservisu, pričom o tom, že z jeho strany nešlo o nijaké špekulatívne konanie, svedčí aj skutočnosť, že poškodený nechal svoje vozidlo opraviť v autoservise FINAL - CD plus, s.r.o., ktorý je obchodným partnerom žalovaného a súčasne autorizovaným servisom pre model poškodeného vozidla, a preto poškodený v dobrej viere očakával, že jeho motorové vozidlo bude opravené riadne, spoľahlivo a rýchlo. Argumentoval, že až poskytnutím peňažného plnenia, ktoré zo sféry vplyvu poisťovne prejde do sféry vplyvu poškodeného, resp. autoservisu, je škoda na poškodenom vozidle reparovaná, pretože samotným vystavením faktúry za opravu poškodeného vozidla poškodený ešte nemá okamžitú možnosť prevziať si svoje vozidlo a vrátiť náhradné vozidlo, pričom poškodený si mohol svoje opravované vozidlo vyzdvihnúť až po doručení krycieho listu zo strany žalovaného, resp. po úhrade poistného plnenia žalovaným, v závislosti od toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr, keďže predmetný krycí list slúži ako náhrada za úhradu faktúry za opravu poškodeného motorového vozidla a autoservis mal až po jeho doručení istotu, že mu bude poskytnutá úhrada za opravu od žalovaného. Argumentoval, že okamžite po doručení krycieho listu dňa 02.12.2024 bol poškodený informovaný o možnosti prevzatia opraveného vozidla, ktoré si vyzdvihol ešte v daný pracovný deň, t. j. 02.12.2024. Poukázal na to, že z judikatúry vyplýva, že skutočnou škodou je vyplatené nájomné za prenajaté náhradné vozidlo, nie aritmetický priemer, prípadne individuálne výpočty zamestnanca či likvidátora žalovaného o možnej dobe trvania opravy poškodeného vozidla, pričom poškodený v danom prípade nemohol žiadnym spôsobom ovplyvniť priebeh a dobu trvania opravy poškodeného vozidla, resp. jeho zotrvanie v autoservise a bezodkladne po tom, ako bol informovaný o možnosti prevzatia opraveného vozidla, si ho aj vyzdvihol a náhradné vozidlo vrátil hneď, ako mu

bolo opravené vozidlo vydané autoservisom. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 27Cb/260/2011 zo dňa 04.04.2013. Dôvodil, že žalovaný vôbec neberie do úvahy reálnu dobu, počas ktorej bol poškodený v dôsledku ním nezavineného konania vylúčený z užívania svojho vozidla, pričom predmetné krátenie poistného plnenia odôvodnené vlastným určením doby trvania nájmu predstavuje neoprávnené a svojvoľné konanie žalovaného, a zároveň žalovaný nijako nepreukázal, že momentom vystavenia faktúry za opravu zo strany servisu si mohol poškodený vozidlo prevziať a užívať ho a nájom náhradného motorového vozidla mohol byť v deň vystavenia faktúry ukončený, a preto je potrebné považovať za účelnú dobu nájmu náhradného vozidla od momentu kedy bolo vozidlo prijaté do opravy až do momentu jeho vydania poškodenému, a to za predpokladu, že dobu nájmu úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodený nepredĺžil svojim úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Cob/94/2023 zo dňa 15.11.2023. Poukázal na to, že v prípade vykonávania opráv motorových vozidiel v dôsledku poistných udalostí autoservis nevydá poškodenému opravené motorové vozidlo, a to až do momentu zaplatenia fakturovanej ceny opravy poškodeného motorového vozidla, resp. poskytnutia poistného plnenia poisťovňou alebo krycieho listu zo strany poisťovne, pričom až následne dochádza k vydaniu opraveného motorového vozidla poškodenému. Poukázal tiež na to, že poškodený žiadnym spôsobom neprispel k navýšeniu nákladov na zapožičanie náhradného motorového vozidla a nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby ako účastník škodovej udalosti, ktorú nezavinil, disponoval finančnými prostriedkami na vyplatenie nákladov opravy autoservisu len za účelom skrátenia doby zapožičania náhradného motorového vozidla, a preto je náklady na prenájom náhradného motorového vozidla nevyhnutné považovať za účelne vynaložené až do momentu reálneho odovzdania opraveného vozidla, a nie do momentu vystavenia faktúry za opravu poškodeného motorového vozidla bez možnosti jeho reálneho užívania. Uviedol, že ide o štandardný postup a bežnú obchodnú prax autoservisov pri oprave poškodeného vozidla v prípadoch náhrady nákladov za opravu z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uviedol, že stanovisko NBS nemá nijakú právnu relevanciu v tomto alebo iných súdnych konaniach, pričom rozhodnutia súdov, na ktoré žalovaný poukazuje, boli vo vzťahu k otázke účelnosti nákladov na nájom náhradného vozidla do doručenia krycieho listu poisťovňou prekonané. Vo vzťahu k dôvodnosti a účelnosti trvania nájmu náhradného vozidla poukázal na rozsudky Krajského súdu v Žiline sp. zn. 9Co/107/2023 zo dňa 26.03.2024, sp. zn. 11Co/88/2023 zo dňa 25.06.2024, sp. zn. 9Co/162/2023, rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Cob/94/2023 zo dňa 15.11.2023, ako aj na názor Ústavného súdu Slovenskej republiky stotožňujúci sa s názorom odvolacieho súdu, vyslovený v jeho náleze č. k. III. ÚS 602/2022-34 zo dňa 16.02.2023, v zmysle ktorého v prípade čiastočnej škody účelnosť nákladov spojených s užívaním náhradného vozidla zaniká momentom, keď došlo k ukončeniu opravy havarovaného vozidla, de facto vtedy, keď sa opravené vozidlo dostane do dispozičnej sféry poškodeného na ďalšie používanie. Uviedol, že ústavný súd definoval, že účelom náhradného motorového vozidla je eliminovať škodlivý následok spôsobenej dopravnej nehody, ktorý zasahuje do bežného života poškodeného, až do momentu, keď môže opätovne užívať svoje vlastné motorové vozidlo, pričom v týchto prípadoch výška škody nekorešponduje iba rozsahu zničeného vozidla, ale aj primeraným nákladom, ktoré poškodený vynaložil s cieľom eliminovať škodový následok. Uviedol tiež, že nesúhlasí s výkladom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 602/2022-34 zo dňa 16.02.2023 prezentovaným žalovaným a mal za to, že v otázke účelnosti nákladov na prenájom náhradného motorového vozidla došlo k ustáleniu rozhodovacej praxe v súlade s jeho argumentáciou. V tejto súvislosti poukázal na nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 322/2025 zo dňa 17.07.2025 a sp. zn. I. ÚS 291/2025 zo dňa 06.08.2025. Dôvodil, že poškodené vozidlo sa po celé obdobie od 06.11.2024 do 02.12.2024, t. j. 27 dní, nachádzalo v autoservise a prenájom náhradného vozidla bol počas tohto obdobia pre poškodeného nevyhnutným dôsledkom škodovej udalosti, ktorú nezapríčinil, pričom nemohol predvídať vznik nákladov spojených s touto škodovou udalosťou, na ktorých pokrytie bol oprávnený a nútený použiť až plnenie poskytnuté zo strany žalovaného, a nutnosť a účelnosť vynaloženia finančných prostriedkov na nájom za dobu opravy vyplýva práve zo skutočnosti, že tieto náklady by poškodenému nevznikli, keby mohol používať svoje vlastné vozidlo, keďže v dôsledku škodovej udalosti bol poškodený vylúčený z možnosti používať svoje vlastné motorové vozidlo a tento stav rovnocenne riešil nájmom náhradného vozidla počas obdobia, keď bolo vozidlo v oprave. Uviedol, že nepriaznivosť stavu, do ktorého sa poškodený dostal z dôvodu protiprávneho konania klienta žalovaného, nemožno umocňovať jeho neprimeraným zaťažovaním požiadavkou, aby hľadal opravovňu s najväčšou rýchlosťou opravy alebo cenovo najvýhodnejšiu požičovňu vozidiel, pričom takýmto prístupom by bol poškodený neprimerane aj nedôvodne zaťažovaný, keďže už samotné poškodenie jeho vozidla dopravnou nehodou predstavuje záťažový a výrazne obmedzujúci stav pre poškodeného. Poukázal na to, že rozhodovaciu prax, o ktorú

žalovaný opiera svoju procesnú obranu, považuje za prekonanú vzhľadom na vyššie uvedený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj rozsudky Krajského súdu v Žiline sp. zn. 7Co/51/2024 zo dňa 31.07.2024, sp. zn. 6Co/77/2023 zo dňa 30.04.2024, sp. zn. 11Co/88/2023 zo dňa 26.03.2024 a sp. zn. 9Co/107/2023 zo dňa 26.03.2024. Vo vzťahu k dôvodnosti a účelnosti trvania nájmu náhradného vozidla poukázal na rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 6Co/77/2024 zo dňa 18.12.2024 a rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 14Co/6/2025 zo dňa 28.01.2025. Vo vzťahu k uplatnenému nároku na zaplatenie úrokov z omeškania uviedol, že v nadväznosti na rozhodnutia ústavného súdu sa aj najvyšší súd odklonil od dovtedajšej rozhodovacej praxe, pričom v tejto súvislosti poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Obdo/27/2021 zo dňa 23.02.2022 a uznesenie sp. zn. 1Cdo/225/2021 zo dňa 27.04.2022. Mal za to, že z dôvodu svojvoľného a nedôvodného krátenia poistného plnenia zo strany žalovaného mu vznikol nárok na úrok z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z.z..

4. Žalovaný v následnom vyjadrení uviedol, že poškodený nemá z poistenia zodpovednosti nárok na náhradu akýchkoľvek vynaložených nákladov, ktoré vznikli v dôsledku poistnej udalosti, pričom pri nároku na náhradu za prenájom motorového vozidla je nevyhnutné skúmať ich nutnosť a účelnosť, a preto je výška skutočnej škody, ktorá spočíva vo vynaložení nákladov za prenájom náhradného motorového vozidla, limitovaná nutnosťou a účelnosťou vynaložených nákladov za požičané motorové vozidlo. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky uverejnené pod č. Rc 7/92, rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25 Cdo 3911/2007 zo dňa 30.03.2010, uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 10Co/124/2017 zo dňa 30.04.2019 a uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 MCdo 3/2015 zo dňa 28.06.2016. Argumentoval, že poisťovateľ je povinný titulom nájmu náhradného vozidla uhradiť z povinného zmluvného poistenia iba škodu, ktorej zodpovedá nájomné vynaložené účelne a v primeranej dĺžke trvania nájmu. Uviedol, že ak by bol akceptovaný názor žalobcu, podľa ktorého je povinný nahradiť poškodenému akékoľvek výdavky vzniknuté v súvislosti s poistnou udalosťou, dochádzalo by k zneužívaniu škodovej udalosti na „bezplatný prenájom“ iného vozidla a k „umelému“ navyšovaniu nákladov za prenájom náhradného motorového vozidla, a tým aj výšky škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ktorú má (ako poisťovateľ) uhradiť, čo je neakceptovateľné. Vo vzťahu k oprávnenej dĺžke nájmu náhradného vozidla uviedol, že nie je podstatné, kedy si poškodený svoje vozidlo z autoservisu prevzal, ale naopak dôležité je posudzovať objektívne kritériá, tzn. kedy najskôr bol poškodený oprávnený vyzdvihnúť si svoje vozidlo z autoservisu, pričom týmto dňom je deň dodania služby spočívajúcej v ukončení opravy poškodeného vozidla, a preto nebol prenájom náhradného vozidla v období od 27.11.2024 do 02.12.2024 nevyhnutný a opodstatnený, na čom nič nemení ani skutočnosť, že vozidlo bolo v servise do údajného doručenia krycieho listu zo strany poisťovne. V tejto súvislosti opätovne poukázal na rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa sp. zn. 25Cb/28/2022 zo dňa 10.02.2023. Uviedol, že náklady na prenájom náhradného motorového vozidla za obdobie po ukončení opravy poškodeného vozidla nemožno považovať za skutočnú škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti so škodovou udalosťou, keďže nevznikli ako jej bezprostredný následok, ale v dôsledku správania poškodeného v rozpore s jeho povinnosťou postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zvyšovaniu rozsahu škody, pričom ukončením opravy poškodeného vozidla zanikol dôvod na ďalšie užívanie náhradného vozidla. Ďalej uviedol, že neobstojí ani tvrdenie žalobcu o bežnej praxi medzi poisťovňami a servismi, keďže táto nemá vplyv na oprávnenú dĺžku nájmu náhradného vozidla, pretože poisťovne nemajú zákonnú povinnosť vydávať krycí list ani jeho prípadné vydanie nemá vplyv na povinnosť servisu oznámiť poškodenému ukončenie opráv na jeho vozidle, pričom poisťovňa má v zmysle § 4 ods. 4 ZoPZP pri náhrade škody z povinného zmluvného poistenia rovnaké postavenie ako škodca, a preto od škodcu nie je spravodlivé bez ďalšieho požadovať, aby nahrádzal poškodenému prenájom náhradného motorového vozidla, ktoré naďalej užíva aj po skončení opravy vlastného vozidla iba z dôvodu čakania na krycí list poisťovne. Uviedol tiež, že ak autoservis vystavil faktúru dňa 26.11.2024, je zrejmé, že v tento deň bola dodaná aj služba spočívajúca v oprave poškodeného vozidla, čomu nasvedčuje aj ustanovenie § 72 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp. zn. 11C/91/2023 zo dňa 05.12.2023 a rozsudok Okresného súdu Martin sp. zn. 6C/130/2023 zo dňa 26.03.2024. Mal za to, že za dôvodný možno v prejednávanej veci považovať nájom iba do dňa ukončenia opravy vozidla, ktorý je totožný s dňom vystavenia faktúry (v danom prípade 26.11.2024), a preto akceptoval nájom v rozsahu 21 dní. Vo vzťahu k uplatneným úrokom z omeškania poukázal na osobitnú právnu úpravu vzniku nároku poškodeného na úroky z omeškania podľa § 11 ods. 8 ZoPZP a vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie podľa § 11 ods. 7 ZoPZP, pričom dôvodil, že pokiaľ voči poisťovateľovi nenastanú

podmienky vymedzené v § 11 ods. 7 alebo 8 ZoPZP, nemožno konštatovať jeho omeškanie s plnením, a tým ani vznik nároku na zákonné úroky z omeškania.

5. Súd pri rozhodovaní vychádzal z nasledovného skutkového stavu:

5.1. Medzi stranami nebolo sporné, že dňa 13.10.2024 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bola spôsobená škoda na motorovom vozidle značky Volvo XC60, EČV: C., ktorého držiteľom v čase dopravnej nehody bol A. B., nar. XX.XX.XXXX (poškodený), pričom k vzniku spôsobenej škody došlo prevádzkou motorového vozidla Volkswagen New beettle, EČV: D., povinne zmluvne poisteného u žalovaného. Poškodený nechal uvedené poškodené motorového vozidlo za účelom vykonania jeho opravy opraviť v zmluvnom autoservise žalovaného FINAL – CD Bratislava, spol. s.r.o., so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 45 960 470, autorizovanom autoservise pre značku Volvo.

5.2. Zmluvou o nájme č. 1477/2024 zo dňa 06.11.2024 (č.l. 11 spisu) si poškodený prenajal od žalobcu náhradné vozidlo Land Rover Range Rover Evoque na obdobie od 06.11.2024 do 02.12.2024 za cenu 132 eur/deň (zmluvné nájomné), poplatok za pristavenie a odobratie vozidla 50 eur.

5.3. Z protokolu o prenájme náhradného vozidla č. 1477/2024 (č.l. 11 spisu) súd zistil, že prenajaté motorového vozidlo Land Rover Range Rover Evoque poškodený od žalobcu prevzal dňa 06.11.2024 a odovzdal ho dňa 02.12.2024.

5.4. Z potvrdenia o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla z autoservisu FINAL – CD Bratislava, spol. s.r.o. (č.l. 12 spisu) súd zistil, že poškodené motorové vozidlo bolo dňa 06.11.2024 prevzaté do autoservisu za účelom opravy a po ukončení opravy dňa 27.11.2024 a doručení krycieho listu zo strany poisťovne Wüstenrot poisťovňa, a.s. dňa 02.12.2024 bolo poškodené motorové vozidlo odovzdané poškodenému dňa 02.12.2024.

5.5. Faktúrou č. 16582024 zo dňa 02.12.2024 so splatnosťou dňa 17.12.2024 (č.l. 13 spisu) žalobca fakturoval poškodenému za prenájom náhradného vozidla E. F. F. F. G. od 06.11.2024 do 02.12.2024 sumu 3.614 eur (27 dní po 132 eur a poplatok za pristavenie a prevzatie vozidla 50 eur).

5.6. Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 02.12.2024 (č.l. 13-14 spisu) poškodený postúpil svoju pohľadávku voči žalovanému titulom nároku na náhradu účelne vynaložených nákladov na nájom náhradného vozidla na žalobcu, pričom zároveň došlo k započítaniu pohľadávky poškodeného na zaplatenie odplaty za postúpenie pohľadávky s pohľadávkou žalobcu voči poškodenému vyplývajúcou z faktúry za nájom náhradného vozidla č. 16582024 s tým, že postúpenie pohľadávky poškodený oznámil žalovanému listom zo dňa 02.12.2024 (č.l. 14 spisu).

5.7. Listom označeným ako „Uplatnenie náhrady škody z postúpenej pohľadávky“ zo dňa 02.12.2024 (č.l. 15 spisu) si žalobca uplatnil u žalovaného náhradu škody za nájom náhradného vozidla v sume 3.614 eur.

5.8. Listom označeným ako „Oznámenie o poistnom plnení“ zo dňa 10.01.2025 (č.l. 16 spisu) žalovaný oznámil žalobcovi, že skutočnú škodu stanovil vo výške 2.818 eur s tým, že výška skutočnej škody bola stanovená na základe nahlásených údajov o priebehu a rozsahu poistnej udalosti, obhliadky poškodených vecí, správy vyšetrovacích orgánov, predložených dokladov o výške spôsobenej škody, ust. § 442 a 443 Občianskeho zákonníka. V rekapitulácii uviedol: náklady na zapožičanie náhradného vozidla vo výške 3.614 eur, prenájom priznaný do 26.11.2024 – deň vystavenia Fa za opravu vozidla – nepriznaný rozdiel za 6 dní vo výške 796 eur, výška skutočnej škody 2.818 eur.

5.9. Z výpisu z účtu vedeného v Tatra banke, a.s. (č.l. 16 spisu) súd zistil, že dňa 13.01.2025 žalovaný poukázal žalobcovi sumu 2.818 eur.

5.10. Z faktúry autoservisu FINAL – CD Bratislava, spol. s.r.o. č. 62442515 zo dňa 26.11.2024 (č.l. 28 spisu) súd zistil, že fakturovaná suma za opravu poškodeného motorového vozidla predstavovala 4.881,70 eura.

5.11. Z potvrdení o bežnej obchodnej praxi vystavených spoločnosťou ALTERIA MOTOR, s.r.o., ako autorizovaným servisom vozidiel značiek Mazda, Mitsubishi a Hyundai zo dňa 30.03.2022, spoločnosťou MD-Bavaria Žilina, s.r.o., ako autorizovaným servisom vozidiel značky BMW zo dňa 02.11.2021, a spoločnosťou FINAL-CD, ako autorizovaným servisom vozidiel značky Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Volvo, Jaguar, Land Rover zo dňa 30.03.2022 (č.l. 46-47 spisu) súd zistil, že uvedené spoločnosti potvrdili, že v deň ukončenia prác súvisiacich s opravou poškodeného motorového vozidla servis vystaví faktúru, v ktorej sú vyčíslené náklady na opravu, pričom túto faktúru servis v deň jej vystavenia automaticky odošle príslušnej poisťovni, ktorá je povinná uhradiť ju z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody. V prípade, že poisťovňa je zmluvným partnerom autoservisu, ako náhrada úhrady faktúry sa využíva tzv. krycí list s tým, že krycí list vystavuje príslušná poisťovňa, ktorá ho doručí autoservisu, a následne autoservis vydá poškodenému opravené vozidlo bezodkladne po doručení krycieho listu na úhradu faktúry za opravu poškodeného motorového vozidla zo strany poisťovne.

6. Po právnej stránke súd vec posúdil nasledovne:

6.1. Podľa § 427 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník (ďalej len „O.z.“) fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky.

6.2. Podľa § 427 ods. 2 O.z. rovnako zodpovedá aj iný prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj prevádzateľ lietadla.

6.3. Podľa § 429 O.z. prevádzateľ zodpovedá ako za škodu spôsobenú na zdraví a veciach, tak za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať.

6.4. Podľa § 442 ods. 1 O.z. uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).

6.5. Podľa § 663 O.z. nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky.

6.6. Podľa § 671 ods. 1 O.z. nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania.

6.7. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“) poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

6.8. Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci.

6.9. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

6.10. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.

6.11. Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

6.12. Podľa § 524 ods. 1 O.z. veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.

6.13. Podľa § 524 ods. 2 O.z. s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.

6.14. Podľa § 517 ods. 1 prvá veta O.z. dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní.

6.15. Podľa § 517 ods. 2 O.z. ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

6.16. Podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. z 18. apríla 1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 87/1995 Z. z.“) výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

7. Z predložených listinných dôkazov, ako aj skutočností, ktoré neboli medzi stranami sporné, mal súd za preukázané, že dňa 13.10.2024 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bola spôsobená škoda na motorovom vozidle značky Volvo XC60, EČV: C., ktorého držiteľom v čase dopravnej nehody bol A. B., nar. XX.XX.XXXX (ďalej len „poškodený“), pričom k vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla Volkswagen New beettle, EČV: D., povinne zmluvne poisteného u žalovaného. Tým bola s poukazom na § 427 ods. 1, 2 O.z. v spojení s § 4 ods. 1, 2 písm. b), ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. daná zodpovednosť a zároveň pasívna vecná legitimácia žalovaného v konaní. Poškodený nechal poškodené motorové vozidlo Volvo XC60, EČV: C. za účelom vykonania tejto opravy opraviť v zmluvnom autoservise žalovaného autorizovaného na značku Volvo, na čo bezprostredne nadväzovalo uzavretie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku č. 1477/2024 zo dňa 06.11.2024, na základe ktorej žalobca prenajal poškodenému náhradné motorové vozidlo Land Rover Range Rover Evoque na obdobie od 06.11.2024 do 02.12.2024. Faktúrou č. 16582024 zo dňa 02.12.2024 so splatnosťou dňa 17.12.2024 žalobca fakturoval poškodenému za prenájom náhradného vozidla E. F. F. F. G. od 06.11.2024 do 02.12.2024 sumu 3.614 eur (27 dní po 132 eur a poplatok za pristavenie a prevzatie vozidla 50 eur). Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 02.12.2024 poškodený postúpil svoju pohľadávku voči žalovanému titulom nároku na náhradu účelne vynaložených nákladov na nájom náhradného vozidla na žalobcu, pričom zároveň došlo k započítaniu pohľadávky poškodeného na zaplatenie odplaty za postúpenie pohľadávky s pohľadávkou žalobcu voči poškodenému vyplývajúcou z faktúry za nájom náhradného vozidla č. 16582024 s tým, že postúpenie pohľadávky poškodený oznámil žalovanému listom zo dňa 02.12.2024. Tým bola s poukazom na § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. v spojení s § 524 ods. 1, 2 O.z. daná aktívna vecná legitimácia žalobcu v konaní. Listom označeným ako „Oznámenie o poistnom plnení“ zo dňa 10.01.2025 žalovaný oznámil žalobcovi, že skutočnú škodu stanovil vo výške 2.818 eur s tým, že výška skutočnej škody bola stanovená na základe nahlásených údajov o priebehu a rozsahu poistnej udalosti, obhliadky poškodených vecí, správy vyšetrovacích orgánov, predložených dokladov o výške spôsobenej škody, ust. § 442 a 443 Občianskeho zákonníka, pričom v rekapitulácii uviedol náklady na zapožičanie náhradného vozidla vo výške 3.614 eur, prenájom priznaný do 26.11.2024, t. j. do dňa vystavenia faktúry za opravu vozidla, a nepriznaný rozdiel za 6 dní vo výške 796 eur, v dôsledku čoho stanovil výšku skutočnej škody na sumu 2.818 eur.

8. Zodpovednosť žalovaného za škodu spočívajúcu v danom prípade v nákladoch na nájom náhradného vozidla nebola v konaní sporná, keď napokon žalovaný vedomý si tejto svojej zodpovednosti už čiastočne žalobcovi z tohto titulu aj plnil (vyplatením sumy 2.818 eur). Okrem toho súd v tejto súvislosti poukazuje na judikatúrne závery súdov v tejto oblasti, podľa ktorých skutočnú škodu, spočívajúcu v nákladoch na nájom náhradného vozidla, ktorá prevyšuje náklady na prevádzku vlastného vozidla, je zodpovedný subjekt povinný nahradiť v rozsahu, v akom náklady boli vynaložené nutne a účelne na vypožičanie (nájom) náhradnej veci, zodpovedajúcej parametrom pôvodnej veci, z užívania ktorej bol poškodený vylúčený po určitú dobu. Rozsah náhrady, ku ktorej je zodpovedná osoba povinná, je obmedzený hľadiskom účelnosti (porov. rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 1 Cz 86/90 zo dňa 30.11.1990, publikovaný v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 7, ročník 1992, ďalej napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 MCdo 3/2015 zo dňa 28.06.2016, rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25 Cdo 3911/2007 zo dňa 30.03.2010, rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25 Cdo 2703/2006 zo dňa 16.10.2008).

9. Žalovaný v konaní namietal dĺžku nájmu náhradného motorového vozidla, pričom za dôvodný považoval nájom iba do dňa 26.11.2024. Poukazoval na to, že faktúra za opravu poškodeného motorového vozidla bola autoservisom vystavená dňa 26.11.2024, pričom tento deň bol vo faktúre uvedený aj ako deň dodania služby, z čoho vyvodzoval, že v tento deň bola oprava poškodeného motorového vozidla ukončená, a preto ho považoval za posledný deň oprávnenej doby nájmu náhradného motorového vozidla. Dôvodil, že nie je podstatné, kedy si poškodený svoje vozidlo z autoservisu prevzal, ale kedy najskôr bol oprávnený si ho vyzdvihnúť, pričom týmto dňom je podľa neho deň dodania služby spočívajúcej v ukončení opravy poškodeného vozidla, a preto prenájom náhradného motorového vozidla v období od 27.11.2024 do 02.12.2024 nepovažoval za nevyhnutný a opodstatnený. Mal za to, že poškodený mal náhradné motorové vozidlo vrátiť bezprostredne po ukončení opravy poškodeného motorového vozidla a vystavení faktúry za jeho opravu, a to bez ohľadu na jeho faktické prevzatie zo servisu.

10. K tomu súd uvádza, že samotná skutočnosť, že na faktúre autoservisu FINAL – CD Bratislava, spol. s.r.o. č. 62442515 za opravu poškodeného motorového vozidla je ako dátum vystavenia faktúry a dodania služby uvedený deň 26.11.2024, nemožno bez ďalšieho stotožňovať s okamihom, keď bolo opravené motorové vozidlo poškodenému skutočne vydané a dostalo sa späť do jeho dispozičnej sféry. Uvedený dátum vypovedá o vystavení faktúry a dodaní služby autoservisom, nepreukazuje však sám osebe, že v tento deň bolo opravené motorové vozidlo poškodenému aj fakticky vydané a že ho poškodený mohol opätovne užívať. Z potvrdení o bežnej obchodnej praxi vystavených spoločnosťou ALTERIA MOTOR, s.r.o., ako autorizovaným servisom vozidiel značiek Mazda, Mitsubishi a Hyundai zo dňa 30.03.2022, spoločnosťou MD-Bavaria Žilina, s.r.o., ako autorizovaným servisom vozidiel značky BMW zo dňa 02.11.2021, a spoločnosťou FINAL-CD, ako autorizovaným servisom vozidiel značky Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Volvo, Jaguar, Land Rover zo dňa 30.03.2022, ktoré žalobca predložil súdu, pritom vyplýva, že v deň ukončenia prác súvisiacich s opravou poškodeného motorového vozidla servis vystaví faktúru, v ktorej vyčísli náklady na opravu, a túto odošle príslušnej poisťovni, ktorá je povinná náklady na opravu uhradiť z povinného zmluvného poistenia vinníka dopravnej nehody, pričom v prípade, ak je poisťovňa zmluvným partnerom autoservisu, ako náhrada úhrady faktúry sa využíva krycí list, ktorý vystaví príslušná poisťovňa a doručí ho autoservisu, a autoservis následne vydá poškodenému opravené motorové vozidlo bezodkladne po jeho doručení. V posudzovanej veci pritom nebolo sporné, že opravu poškodeného motorového vozidla vykonával zmluvný autoservis žalovaného autorizovaný pre vozidlá značky Volvo, teda rovnakej značky, akej bolo poškodené motorové vozidlo. Za týchto okolností samotné ukončenie opravy a vystavenie faktúry za opravu poškodeného motorového vozidla ešte bez ďalšieho neznamená, že poškodený získal reálnu možnosť opravené motorové vozidlo prevziať a opätovne ho užívať. Krycí list v danom prípade predstavoval pre zmluvný autoservis žalovaného garanciu úhrady nákladov na opravu poškodeného motorového vozidla zo strany žalovaného za jeho poistenca. Pre posúdenie účelnosti trvania nájmu náhradného motorového vozidla preto nie je rozhodujúci samotný dátum vystavenia faktúry (dodania služby) za opravu, ale okamih, keď sa opravené motorové vozidlo dostalo späť do dispozičnej sféry poškodeného a poškodený ho mohol opätovne užívať. Pokiaľ žalovaný tvrdil, že náklady na prenájom náhradného motorového vozidla v období od 27.11.2024 do 02.12.2024 už neboli nevyhnutné a účelne vynaložené z dôvodu ukončenia opravy poškodeného motorového vozidla dňa 26.11.2024, zaťažovalo ho dôkazné bremeno ohľadne skutočností odôvodňujúcich záver, že poškodenému už v tento deň nič nebránilo v prevzatí opraveného motorového vozidla a jeho opätovnom užívaní. Žalovaný pritom žiadnym spôsobom nepreukázal, že poškodený mal už dňa 26.11.2024 reálnu a objektívnu možnosť opravené motorové vozidlo prevziať a opätovne ho užívať. Nemožno pritom strácať zo zreteľa, že poistnú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla potreba opravy poškodeného motorového vozidla a zároveň potreba prenajatia náhradného motorového vozidla, zavinil škodca, poistený pre tento prípad u žalovaného, ktorý tak poškodenému vnútil potrebu absolvovania všetkých úkonov súvisiacich s opravou poškodeného motorového vozidla proti jeho vôli.

11. V tejto súvislosti súd poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 322/2025-31 zo dňa 17.07.2025, v zmysle ktorého, cit.: „10. Treba vychádzať z nikým nespochybňovanej argumentácie sťažovateľa, ktorej podstatou je to, že obdobnú otázku účelnosti nájmu náhradného vozidla pri oprave poškodeného vozidla krajské súdy ako odvolacie súdy riešia rozdielne. Prvá sťažovateľom zdôrazňovaná skupina rozhodnutí vychádza z toho, že bezprostredne po skončení opravy vozidla objednanej poškodeným nekončí účelnosť nájmu náhradného vozidla a nájom je dôvodný, až kým poisťovňa servisu krycím listom nepotvrdí, že za poškodeného zaplatí odplatu za opravu. Ústavnou

sťažnosťou namietaný rozsudok krajského súdu vychádza z opačného stanoviska, ktorého podstatou je, že oprava je ukončená vystavením faktúry po oprave vozidla, keďže poškodenému nič nebráni, aby si opravené vozidlo zo servisu prevzal. Pritom je na ňom, či za opravu zaplatí a počká na preplatenie poisťovňou, alebo si inak vymôže odovzdanie opraveného vozidla servisom.
11. Tieto rozdielne právne posúdenia totožnej právnej otázky vychádzajú z toho, že prvý právny názor pracuje s bežnou obchodnou praxou opráv vozidiel hradených z PZP. Táto bežná obchodná prax bola potvrdená aj vo veci sťažovateľa vyjadrením servisu (čl. 59), ktorý potvrdil, že v deň ukončenia opravy vystavuje faktúru, ktorú zasiela poisťovni PZP, a ak je poisťovňa jeho zmluvným partnerom, opravené vozidlo vydá poškodenému bezodkladne po doručení krycieho listu poisťovne. Je zrejmé, že opomenutie zohľadnenia tejto bežnej obchodnej praxe servisu a poisťovne krajský súd v namietanom rozhodnutí vyplnil v súlade s argumentáciu poisťovne formuláciou povinností poškodeného. Podľa krajského súdu sa mal poškodený zaujímať o stav opravy vozidla a ak bola oprava skončená a bola vystavená faktúra, mal za ňu zaplatiť alebo si inak od servisu vymôcť vrátenie svojho vozidla tak, aby si nemusel prenajímať náhradné vozidlo. Tento prístup následne rezultoval do formulácie povinnosti dôkazného bremena sťažovateľa, ktorý podľa krajského súdu mal preukazovať množstvo skutočností smerujúcich k záveru o tom, že nájom náhradného vozidla bol účelný.
12. S týmto prístupom pri rozdelení dôkazného bremena nemožno súhlasiť. Poškodený účelnosť trvania nájmu odôvodnil tým, že náhradné vozidlo mal prenajaté až dovtedy, pokým mu servis neodovzdal opravené vozidlo. Skutočnosti podstatné pre posúdenie toho, že nájom náhradného vozidla po ukončení opravy – vystavení faktúry, bol neúčelný, mala tvrdiť a preukazovať žalovaná poisťovňa, keďže v prospech nej mali byť skutočnosti o tom, že sťažovateľovi nič nebránilo, aby si už opravené vozidlo prevzal predtým, ako vystavala krycí list. Bolo na žalovanej poisťovni tvrdiť a preukazovať skutočnosti rozhodné pre posúdenie toho, že ďalšie trvanie nájmu náhradného vozidla nebolo účelné.
13. I tieto skutočnosti však neboli pre posúdenie veci sťažovateľa rozhodujúce. Rozhodujúca bola dostatočne preukázaná bežná obchodná prax servisu a žalovanej poisťovne, ktorá spočíva v tom, že servis – zmluvný partner poisťovne, poškodeného o vykonaní opravy informuje a na prevzatie vozidla ho vyzýva až po doručení krycieho listu poisťovne. V takejto situácii je neudržateľná argumentácia krajského súdu o tom, že skutočnosti odôvodňujúce účelnosť trvania nájmu náhradného vozidla mal preukazovať poškodený. Poškodený účelnosť trvania nájmu preukázal potvrdením toho, že vozidlo mu bolo odovzdané až v deň doručenia krycieho listu poisťovne. Treba poukázať na to, že servis (čl. 14) potvrdil, že pod číslom špecifikovanej poistnej udalosti poškodené vozidlo prevzal 24. augusta 2021 a po ukončení opravy a doručení krycieho listu žalovanej poisťovne 30. septembra 2021 opravené vozidlo vydal poškodenému.“

12. Súd poukazuje tiež na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 602/2022 zo dňa 16.02.2023, podľa ktorého, cit.: „19. ...Účelom náhradného motorového vozidla je eliminovať škodlivý následok spôsobenej dopravnej nehody, ktorý zasahuje do bežného života poškodeného, až do momentu, keď môže opätovne užívať svoje vlastné motorové vozidlo. V týchto prípadoch výška škody nekorešponduje iba rozsahu zničeného vozidla, ale aj primeraným nákladom, ktoré poškodený vynaložil s cieľom eliminovať škodový následok.
20. Krajský súd v odôvodnení namietaného rozsudku určil moment zániku účelnosti nákladov spojených s užívaním náhradného vozidla poškodeným v závislosti od toho, či ide o škodu čiastočnú alebo totálnu. V prípade čiastočnej škody krajský súd dospel k záveru, že účelnosť nákladov spojených s užívaním náhradného vozidla zaniká momentom, keď došlo k ukončeniu opravy havarovaného vozidla, de facto vtedy, keď sa opravené vozidlo dostane do dispozičnej sféry poškodeného na ďalšie používanie. V tejto časti sa ústavný súd s názorom krajského súdu stotožňuje. V prípade totálnej škody ale krajský súd dospel k záveru, že účelnosť nákladov spojených s užívaním náhradného vozidla zaniká momentom, keď je objektívne zistiteľné, že oprava poškodeného vozidla je neúčelná, a v prípade sťažovateľky tento moment nastal, keď jej žalovaná oznámila spôsob likvidácie škodovej udalosti (neúčelnosť opravy vozidla). Tento záver však ústavný súd považuje za ústavne neudržateľný.
21. Poškodený, ktorému na motorovom vozidle vznikla čiastočná škoda, a poškodený, ktorému vznikla škoda totálna, sa nachádzajú v porovnateľnej situácii, keďže obaja nemôžu z objektívnych dôvodov užívať svoje vlastné motorové vozidlo a riešenie im ponúka nájom náhradného vozidla. Legitímna je preto otázka, prečo má byť poškodený, ktorému vznikla na motorovom vozidle totálna škoda v horšom postavení ako poškodený, ktorému vznikla škoda čiastočná, do ktorého ho dostane taký výklad právnej normy, podľa ktorého účelnosť nákladov možno považovať len do oznámenia poisťovne o spôsobe likvidácie. Poškodený ani po tomto oznámení poisťovne nemôže naďalej využívať svoje vlastné motorové vozidlo, čiže nedochádza k zmene jeho postavenia a naďalej je nútený využívať náhradné

motorové vozidlo. Na základe uvedeného tak možno považovať dobu od zapožičania náhradného vozidla do momentu oznámenia žalovanej o ukončení likvidácie škodovej udalosti [a o výške poistného plnenia podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona o PZP, resp. poukázania finančných prostriedkov] za relevantnú, keď kontinuálne pretrváva potreba používania náhradného motorového vozidla a s tým spojené primerané náklady.
22. Za oznámenie o ukončení šetrenia škodovej udalosti nie je možné považovať predbežné oznámenie poisťovne o rozsahu poškodenia vozidla, t. j. oznámenie o spôsobe, akým bude poisťovňa ďalej pri šetrení škodovej udalosti postupovať. Dôležitým kritériom pre posúdenie primeranosti a účelnosti užívania náhradného vozidla môže v okolnostiach prípadu byť doručenie oznámenia o ukončení likvidácie (ukončenie šetrenia) škodovej udalosti a poukaz finančných prostriedkov, keď poškodený ich prijatím (až) získa možnosť využívať hodnotu, ktorú pred škodovou udalosťou plnohodnotne realizoval využívaním poškodeného vozidla. K obdobnému záveru dospel aj Ústavný súd Českej republiky v náleze č. k. I. ÚS 2932/20 zo 14. januára 2021.
23. Preskúmavaná záležitosť nie je v poistných vzťahoch nijako nová. „Doba nájmu, za ktorú možno žiadať náhradu, sa spravuje podľa doby nevyhnutnej opravy alebo obstarania náhrady. Do doby nájmu treba započítať napr. dobu vystavenia posudku o škode a čas komunikácie s poisťovňou škodcu, nevyhnutnú dobu čakania na termín opravy, primeranú lehotu na rozhodnutie o tom, či sa škoda nahradí opravou alebo obstaraním nového vozidla. Aké časové obdobia sú primerané závisí od okolností jednotlivého prípadu. Ak poškodený preukázateľne nemá prostriedky na financovanie kúpy náhradného auta alebo jeho opravy, treba dobu nájmu priznať až po výplatu náhrady za spôsobenú škodu.“ (Greger, R. Zwickel, M. Haftungsrecht im Straßenverkehr. Handbuch und Kommentar. 2014 Walter de Gruter GmbH Berlin/Boston, s. 651).
24. Poškodený ukončil nájomný vzťah na účely náhradného riešenia nie po plnení poisťovne, čo by zákonite vyvolalo otázniky nad účelnosťou ďalšieho pretrvávania nájmu, ale až 25. októbra 2017, keď mu žalovaná oznámila ukončenie likvidácie škodovej udalosti a poskytla poistné plnenie. S poukazom na uvedené závery práve uvedenému dátumu možno priznať ústavne akceptovateľnú časovú limitáciu na účely primeranej náhrady škody a jej poistnoprávnemu ekvivalentu. Krajský súd sa od takejto interpretácii v ústavnoprávnom rozmere odklonil.“

13. Rovnako súd poukazuje na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. I. ÚS 291/2025-56 zo dňa 06.08.2025, v zmysle ktorého, cit.: „35. Ústavný súd už v skutkovo a právne obdobných prípadoch, na ktoré v bodoch 11 a 23 tohto nálezu poukazuje aj samotná sťažovateľka, konštatoval, koncentrujúc sa na podstatu uplatneného nároku, že účelom náhradného motorového vozidla je eliminovať škodlivý následok spôsobenej dopravnej nehody, ktorý zasahuje do bežného života poškodeného, až do momentu, keď môže opätovne užívať svoje vlastné motorové vozidlo. V týchto prípadoch výška škody nekorešponduje iba s rozsahom zničeného vozidla, ale aj primeranými nákladmi, ktoré poškodený vynaložil s cieľom eliminovať škodový následok (III. ÚS 602/2022, III. ÚS 476/2024).
36. Vo veci sp. zn. III. ÚS 602/2022 sa ústavný súd vyjadril stotožňujúco s názorom vo veci konajúceho odvolacieho súdu, podľa ktorého účelnosť nákladov spojených s užívaním náhradného vozidla zaniká momentom, keď došlo k ukončeniu opravy havarovaného vozidla, de facto vtedy, keď sa opravené vozidlo dostane do dispozičnej sféry poškodeného na ďalšie používanie.
37. Rovnako v oboch veciach (III. ÚS 602/2022 a III. ÚS 476/2024) ústavný súd akcentoval porovnateľnosť situácie, v rámci ktorej bude poškodenému spôsobená čiastočná škoda, s tou, v rámci ktorej bude spôsobená škoda totálna. V oboch prípadoch ide totiž o skutočnosť objektívnej nemožnosti užívať svoje vlastné motorové vozidlo, ktorá má pre stanovenie relevantnej doby z hľadiska uplatnených nárokov na náhradu za nájom náhradného vozidla bazálny význam. Na podklade uvedeného potom ústavný súd ustálil, že dobu od zapožičania náhradného vozidla do momentu oznámenia žalovanej o ukončení likvidácie škodovej udalosti [a o výške poistného plnenia podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona o PZP, resp. poukázania finančných prostriedkov] treba považovať za relevantnú, keď kontinuálne pretrváva potreba používania náhradného motorového vozidla a s tým spojené primerané náklady (m. m. III. ÚS 602/2022, III. ÚS 476/2024).
38. Dôležitým kritériom na posúdenie primeranosti a účelnosti užívania náhradného vozidla môže v okolnostiach prípadu byť doručenie oznámenia o ukončení likvidácie (ukončenie šetrenia) škodovej udalosti a poukaz finančných prostriedkov, keď poškodený ich prijatím (až) získa možnosť využívať hodnotu, ktorú pred škodovou udalosťou plnohodnotne realizoval využívaním poškodeného vozidla. K obdobnému záveru dospel aj Ústavný súd Českej republiky v náleze sp. zn. I. ÚS 2932/20 zo 14. januára 2021 (m. m. III. ÚS 602/2022 a III. ÚS 476/2024).

39. Krajský súd v dôvodoch napadnutého rozsudku už vymedzené závery nerešpektoval a pri rozhodovaní o nároku na náhradu za nájom náhradného motorového vozidla považoval za podstatnú nevyhnutnú dobu opravy poškodeného vozidla (rozhodujúce skutočnosti), a to na podklade žalovanou stanoveného rozsahu poškodenia vozidla a kalkulácie nákladov na opravu, ktoré boli v súlade so žalovanou predloženým odborným vyjadrením. Odôvodnenie krajského súdu je tak v protirečení s ústavným súdom konštatovanou ústavnou udržateľnosťou stanoveného účelu náhradného motorového vozidla (bod 35 tohto nálezu), ako aj účelnosťou nákladov za nájom náhradného vozidla (bod 36 tohto nálezu) a v neposlednom rade aj primeranosťou nákladov súvisiacich s prenájmom náhradného vozidla, ktorá je previazaná s kontinuálne pretrvávajúcou potrebou užívania tohto náhradného vozidla (bod 37 tohto nálezu).“

14. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ústavný súd sa už zaoberal otázkou rozhodujúcou aj v posudzovanej veci a vyslovil k nej právne závery, s ktorými sa tunajší súd v celom rozsahu stotožňuje a nemá dôvod sa v čomkoľvek od nich odchyľovať. Odkazy žalovaného na ním označené súdne rozhodnutia, rovnako ako na stanovisko Národnej banky Slovenska zo dňa 30.06.2025, preto súd z hľadiska posúdenia spornej otázky považoval za irelevantné. Rovnako nemožno prisvedčiť žalovaným prezentovanému výkladu nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 602/2022 zo dňa 16.02.2023, keďže z tohto nálezu vyplýva presne opačný záver ako z neho účelovo vyvodzoval žalovaný. V zhode s vyššie uvedenými právnymi názormi ústavného súdu preto súd konštatuje, že nájom náhradného motorového vozidla bol v posudzovanej veci dôvodný a účelný od začiatku prenájmu dňa 06.11.2024 až do dňa 02.12.2024, keď bolo po doručení krycieho listu zo strany žalovaného jeho zmluvnému autoservisu vydané poškodenému opravené motorové vozidlo a dostalo sa späť do jeho dispozičnej sféry na ďalšie používanie. Samotné ukončenie opravy a vystavenie faktúry za opravu poškodeného motorového vozidla dňa 26.11.2024 nemožno z tohto hľadiska považovať za rozhodujúce, keďže žalovaný nepreukázal, že poškodený mal už v tento deň reálnu a objektívnu možnosť opravené motorové vozidlo prevziať a opätovne ho užívať. Až vydaním opraveného motorového vozidla poškodenému dňa 02.12.2024 došlo k obnoveniu možnosti poškodeného užívať svoje vlastné motorové vozidlo, a tým k zániku potreby ďalšieho užívania náhradného motorového vozidla.

15. Možno teda uzavrieť, že nakoľko si poškodený účelne prenajal náhradné motorové vozidlo na obdobie od 06.11.2024 do 02.12.2024 za cenu 3.614 eur (27 dní po 132 eur a poplatok za pristavenie a prevzatie vozidla 50 eur), pričom žalovaný zaplatil žalobcovi (na ktorého bola žalovaná pohľadávka platne postúpená Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 02.12.2024) iba sumu 2.818 eur, súd dôvodne podanej žalobe žalobcu v celom rozsahu vyhovel a žalovanému uložil povinnosť doplatiť žalobcovi rozdiel medzi uvedenými sumami (3.614 eur – 2.818 eur = 796 eur), a to vrátane úrokov z omeškania (keďže žalovaný sa dostal so zaplatením dlžnej sumy do omeškania) vo výške o 5 percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu, t. j. vo výške 8,15 % ročne (§ 517 ods. 1 prvá veta, ods. 2 O.z. v spojení s § 3 nariadenia č. 87/1995 Z. z.), a to v súlade so žalobnou žiadosťou odo dňa nasledujúceho po uplynutí 15 dní od skončenia prešetrovania poistnej udalosti žalovaným (§ 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z.), ktoré žalovaný skončil dňa 10.01.2025 (v zmysle oznámenia žalovaného zo dňa 10.01.2025). K dôvodnosti nároku na úroky z omeškania v sporoch proti poisťovni podľa zákona č. 381/2001 Z. z. súd poukazuje na nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 214/2020 zo dňa 14.10.2021 a sp. zn. III. ÚS 309/2020 zo dňa 14.10.2021, ako aj na uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Cdo/225/2021 zo dňa 27.04.2022, sp. zn. 2Cdo/306/2021 zo dňa 25.04.2022 a sp. zn. 4Cdo/99/2022 zo dňa 20.07.2022.

16. O nároku na náhradu trov konania súd rozhodol v zmysle § 255 ods. 1 C.s.p. v spojení § 262 ods. 1 C.s.p. tak, že žalobcovi ako v celom rozsahu úspešnej strane sporu priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. O výške náhrady trov konania rozhodne súd v súlade s § 262 ods. 2 C.s.p. po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom súde Bratislava IV.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V prípade, že nebude dobrovoľne splnená povinnosť uložená týmto rozsudkom, možno podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.